

1500177-65.2022.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/04/2022

... em um ponto conhecido como de tráfico de entorpecentes por R\$150,00.

Posteriormente, foi abordado por policiais militares que, em busca pessoal, encontraram o citado celular.

Recebida a denúncia em 31 de março de 2021 (fls. 76/77), o acusado foi citado (fl. 117) e apresentou resposta à acusação (fls. 105/107). Durante a instrução, uma pessoa foi ouvida, procedendo-se também ao ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

6ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos - SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500177-65.2022.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500177-65.2022.8.26.0535

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Eliseo da Silva Soares

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Eliseo da Silva Soares, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 180, caput, do Código Penal, porque, em data incerta, entre 22 de maio de 2020 e 21 de janeiro de 2022, na Rua Fluminense, 254, Itapegica, em Guarulhos, adquiriu e recebeu, em proveito próprio, um aparelho celular Xiaomi, IMEI 865207043467153, de propriedade da vítima Liryl da Silva Brandão, sabendo tratar-se de produto de crime anterior.

Segundo a denúncia, o réu, ciente da origem espúria, adquiriu o aparelho telefônico em um ponto conhecido como de tráfico de entorpecentes por R\$150,00.

Posteriormente, foi abordado por policiais militares que, em busca pessoal, encontraram o citado celular.

Recebida a denúncia em 31 de março de 2021 (fls. 76/77), o acusado foi citado (fl. 117) e apresentou resposta à acusação (fls. 105/107). Durante a instrução, uma pessoa foi ouvida, procedendo-se também ao interrogatório. Após, superada a fase de diligências, as partes passaram às alegações finais. O Ministério Público se manifestou pela condenação, nos termos da denúncia, que entendeu provada. A defesa pleiteou a absolvição e apresentou teses subsidiárias.

É o relatório.

D E C I D O.

O aparelho celular subtraído foi apreendido (fl. 8) na posse do denunciado.

Os policiais militares disseram na fase administrativa (fls. 6/7) e no contraditório que visualizaram o denunciado encostado em um muro, em atitude suspeita, o que ensejou a abordagem. Informaram que, em busca pessoal, encontraram o aparelho celular, que constava como objeto de roubo. Disseram que, indagado informalmente, o acusado disse ter adquirido o celular em uma biqueira por R\$ 150,00, sabendo que o preço de mercado era de aproximadamente R\$800,00.

Extrajudicialmente (fl. 9), o réu permaneceu em silêncio. Durante a audiência, negou envolvimento, aduzindo que não sabia da origem ilícita.

A versão do denunciado não merece acolhimento. Embora tenha dito ignorar ser o celular produto de roubo, relatou que o adquiriu em uma biqueira, entregando R\$150,00 e se obrigando a pagar mais R\$350,00.

Fosse verdadeira a tese, certamente o agente saberia informar os dados do vendedor, até mesmo para conseguir quitar a sua dívida. A ausência de conhecimento a respeito de quem teria alienado o bem, torna inverossímil a alegação.

É certo, no mais, que ninguém, agindo de boa-fé, se propõe a comprar um telefone em um ponto de venda de drogas. No caso, ademais, pelo que se nota, o denunciado não possuía nenhum documento que levasse a crer que o aparelho foi adquirido do verdadeiro dono.

O bem, de acordo com o próprio acusado, valia aproximadamente R\$800,00. O valor desembolsado, de apenas R\$150,00, deve ser considerado vil, pois inferior a 50% do preço de mercado.

Diante de todas as circunstâncias do caso concreto, conclui-se que o acusado sabia da origem espúria. Agiu, portanto, com dolo direito, ou seja, com consciência e vontade.

Resta a fixação da pena.

O réu agiu com dolo normal à espécie e as demais circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP não lhe são desfavoráveis. Assim, a sanção é imposta no mínimo, ou seja, em 1 ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, no piso.

Não incidem agravantes nem atenuantes. Ausentes causas aumento e diminuição.

O regime prisional inicial é o aberto, pois o acusado é primário e tem a seu favor as circunstâncias judiciais.

Isto posto, julgo procedente esta ação penal e, em consequência, condeno o acusado Eliseo da Silva Soares à pena de 1 ano de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser corrigido desde então, por infração ao art. 180, caput, do CP.

Condeno o réu, ainda, ao pagamento da taxa judiciária, no importe de 100 UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, a, da Lei Estadual 11.608/03. O acusado trabalha e obtém renda. Nada indica que não pode arcar com os custos gerados pelo processo. Com intuito de evitar a colocação do agente na prisão, presentes os requisitos legais, substituo a pena carcerária por uma restritiva de direito, qual seja, de prestação pecuniária, no importe de um salário-mínimo, tendo em conta a situação econômica do agente, à entidade pública ou privada com destinação social (CP, art. 45, § 1º), que será definida e fiscalizada em execução de sentença.

Tendo em vista a pena imposta, faculta eventual apelo em liberdade, devendo ser expedido alvará de soltura clausulado.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do réu no Rol dos Culpados. O celular foi restituído ao proprietário.

P.R.I.C.Guarulhos, 05 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA